57660_2024-11-14 16:23:18

民事诉状

003

原告：林源，男，汉族，1983 年 10 月 8 日，身份证号：510213198310081619，地址：重庆市大渡口区中交丽景，联系方式：13389666893

13-2-43-1

被告：徐歆，男，汉族，1981 年 9 月 4 日，身份证号：510203198109040417，地址：重庆市大渡口区松青路 1118 号 4 栋 33-1，联系方式：15123921550

诉讼请求

1. 请求判令被告向原告返还双倍定金，合计人民币 90000 元整及每月 2%的利息；

2. 请求判令被告返还已付房款 12000 元整及每月 2%的利息。

3. 本案全部诉讼费由被告支付。

事实与理由

经了解，坐落于重庆市大渡口区湖榕路 22 号 2-20-1 蓝光中央广场房屋正在出售，然后找到了自称该房屋业主的徐歆，经双方协商，达成该房屋房款为 120 万元，并在 2020 年 7 月 13 日签定了合同。在签定合同当天向徐歆银行卡上转账 45000 元作为房屋定金。

由于徐歆告知该房屋是他和他父亲的名字，经我多次催促让他父亲来完善合同签字，在 2020 年 7 月 24 日晚上，通知我们去大渡口重钢总医院完善合同，在到达医院后看到徐歆自称脑充血

57660_2024-11-14 16:23:18

57660_2024-11-14 16:23:18

正在办住院，我就跟他一起办了住院手续，在办手续缴费的窗口他说没有钱，让我转了8000元微信转账给他交住院费，钱转给他后他的微信限额付不了款，后面我又用微信帮他付了4000元住院费，合计12000元整。付完款后我叫他把那8000微信转款退还给我，他说最近没得钱，说这些钱就用着抵扣房款。最后等了一晚上也没有等到他父亲的到来，我就发觉徐歆在说假话。

第二天就在房管局了解到该房屋不属于徐歆本人，是徐歆父母的房子。后面就跟徐歆沟通后，告知我房子不卖了，我就要求返还我这边所付给他的所有款项，然后就一拖再拖，一直不还钱给我。在2020年7月27日，我到当地大渡口新山村派出所报案，说明情况后，派出所民警告知该案件属于民事案件，需要走民事诉讼程序。

原告认为，被告已经合同违约，且双方约定由此产生的一切后果由被告徐歆承担，故相关费用应当由被告承担。为维护自己的合法权益，现依法起诉，请人民法院依法审理，判如所请。

此　致

大渡口区人民法院

具状人：

2020年8月10日

57660_2024-11-14 16:23:18

57660_2024-11-14 16:23:18

重庆市大渡口区人民法院
交纳诉讼费用通知书

(2020)渝0104民初4227号

林源：

林源原告诉（与）徐歆申请房屋买卖合同纠纷一案，你（单位）向本院提起诉讼/反诉/上诉/申请。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、《诉讼费用交纳办法》的规定，你（单位）应当预交案件受理费/申请费1170.00元。你（单位）应当于收到本通知书次日起七日内预交上述费用。期满仍未预交的，按撤回起诉/反诉/上诉/申请处理。

特此通知。

缴款码：50000020000003301238

手机短信交费链接：

http://www.cqfygzfw.com/wsjf/public/ssf/query/50000020000003301238

重庆市大渡口区人民法院

二〇二〇年九月十八日

57660_2024-11-14 16:23:18

57660_2024-11-14 16:23:19

扫码交费（建行）　　电子票夹

交费方式提示：

一、现场交纳：

当事人在受理案件的法院（含人民法庭）诉讼收费窗口使用 POS 机刷卡交纳。

二、网上交纳：

用手机微信或支付宝 APP 扫描《交纳诉讼费用通知书》上面的网上交费二维码，打开交费页面进行交纳；直接进入重庆法院“易诉”平台（登录网址 http://www.cqfygzfw.com/dzfy）和“易法院 APP”交费页面进行交纳；通过“渝快办”生活缴费中“法院诉讼费”进行交纳。网上交费二维码也可通过点击手机短信交费链接获取。

三、银行网点柜台交纳：（目前仅限到重庆市内的工、建、招商、农商、华夏、中信、农业银行办理，以及重庆市外的工、建行办理）

当事人需持《交纳诉讼费用通知书》，通过现金、银行卡或对公账户开户行在工、建、招商、农商、华夏、中信、农业银行的同行转账方式，到上述银行网点柜台交纳。

附：银行服务咨询电话 023—67500821（工行）63890443（建行）60363816（招行）61110314（农商）63784520（华夏）67084024（中信）63625340（农行）

注意事项：

1.在交费成功以后，如您需要《重庆市财政统一票据》，可以通过点击手机短信交费链接或进入重庆法院“易诉”平台和“易法院 APP”交费页面查看电子票据，直接下载打印。

2.判决生效后，胜诉方预交但不应负担的诉讼费用，可申请人民法院退还。

57660_2024-11-14 16:23:19

57660_2024-11-14 16:23:19

渝财 00103 ( )No:

重庆市政府非税收入电子缴款专用收据

执收单位编码：605
（预算单位编码）

缴款日期：2020-09-18　　电子缴款号：5000002000000330

填制日期：2020-12-04　　数字指纹：1238

007

缴款单位或个人：林源

项目编码（预算科目）	项目名称	单位	数量	标准	金额（元）
103040201	诉讼费	元	1	1170.00	1170.00
合计金额大写：人民币壹仟壹佰柒拾元整					小写：¥1170.00
备注：(2020)渝0104民初4227号　　缴款通知书号(295320000645434)					

执收单位(盖章)：　　缴款人：　　开票人：

第一联存根

重庆市财政局印制　渝财字[2016]第011号
重庆市级大中专商贸公司承印　2016.03

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-11-14

57660_2024-11-14 16:23:19

57660_2024-11-14 16:23:20

重庆市大渡口区人民法院

受理案件通知书

(2020)渝0104民初4227号

林源：

林源与徐歆房屋买卖合同纠纷一案的起诉状已收到。经审查，起诉符合法定受理条件，本院决定立案审理。并将有关事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼，应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

四、应在接到本通知书后七日内，凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费2340元。

57660_2024-11-14 16:23:20

57660_2024-11-14 16:23:21

公众服务网

二〇二〇年九月十八日

法院开户行： 法院账号：
诉讼联络人：冉漫漫 联系电话：023-68906377

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过 12368 短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-11-14 16:23:21

57660_2024-11-14 16:23:21


姓名 林源
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 10 月 8 日
住址 重庆市九龙坡区新华一村5号附3号
公民身份号码 510213198310081619


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 重庆市公安局九龙坡分局
有效期限 2016.05.30-2036.05.30

57660_2024-11-14 16:23:21

57660_2024-11-14 16:23:21





57660_2024-11-14 16:23:21



统一社会信用代码

91500106MA5U7QM7XL

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　重庆东宅房地产经纪有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　李伟

经营范围　房地产信息咨询；房地产经纪；企业管理咨询；楼盘销售代理；房屋托管；房屋租赁；销售：建筑材料（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

注册资本　叁万元整

成立日期　2016年09月21日

营业期限　2016年09月21日至永久

住　　所　重庆市沙坪坝区思贤路46号附4号

登记机关　重庆市沙坪坝区市场监督管理局

2019 年 08 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

57660_2024-11-14 16:23:22
重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-11-14

57660_2024-11-14 16:23:22



姓名 李伟

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 5 月 27 日

住址 重庆市合川区南津街罗盘村1组59号

013

公民身份号码 500382199105271852



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 重庆市公安局合川分局

有效期限 2012.11.23-2022.11.23

57660_2024-11-14 16:23:22

57660_2024-11-14 16:23:23

014

授权委托书

委托人因与林源与徐歆房屋买卖合同纠纷（（2020）渝0104民初4227号）一案，特委托马明灿为我的代理人，代理权限如下：特别授权：代理人可代为起诉、变更诉讼请求、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉签收法律文书等。

委托人（签名或盖章）

电话：15736262053

2020年　　月　　日

受委托人：

电话：18008304731

57660_2024-11-14 16:23:23

57660_2024-11-14 16:23:23

员工在职证明

兹证明员工马明灿（男），身份证号码：500104199309141216，是我单位在编在岗员工，已连续在我单位工作一年。

特此证明

单位名称：重庆东宅房地产经纪有限公司

单位公章：

日期：2020 年 12 月 9 日



重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-11-14

57660_2024-11-14 16:23:23

57660_2024-11-14 16:23:23

易居房友 Fangyou.com™

房屋买卖居间成交合同

编号：_____

郑重声明：凡向我司缴纳任何款项，请向我司员工索取盖有财务章之专用收据，其余形式我公司一律不予认可，并与我司无关。

售房人（以下简称甲方，含所有房屋共有人）：李余敏 身份证号：510203198107060411 住址：重庆市大渡口区建胜路111号

邓光琴 身份证号：510203195410304623 住址：大渡口区汤家岩路22号2-204.

甲方代理人：_____ 身份证号：徐建明 510231954101204X 住址：_____

购房人（以下简称乙方）：林源 身份证号：510213198310081619 住址：重庆市九龙坡区新华村上梁附3号

乙方代理人：林 身份证号：_____ 住址：_____

居间方（以下简称丙方）：_____

甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和重庆市相关地方性法规的规定，甲、乙双方本着合法、自愿、公平和互信的原则，由丙方居间介绍，经协商一致签订本合同并承诺共同遵守。

第一条：房屋基本情况

1、甲方同意，自愿将合法拥有的，坐落于重庆市大渡口区汤家岩路22号2-204的房屋（以下简称"该房屋"）出售给乙方，乙方对该房屋已作充分了解，并通过丙方居间已实地看房，对房屋现状无异议，愿意按协议成交价格购买。

2、该房屋（相关资料以房屋权属状况信息为准）□国有土地使用权证编号：_____，□房屋所有权证编号：渝(2019)大渡口区不动产权第0046511号，□房地产权证编号：_____，□不动产权证书编号：_____，房屋用途：_____，建筑面积：_____平方米（□含有产权储藏间或车库，□另送无产权储藏间或车库：_____平方米），□暖气、□天然气。如该房屋产权尚需完善产权□继承、□赠与、□离异等变更手续的，则甲方应配合丙方办妥产权转移手续，并承担相关费用，以使甲方对该房屋具备合法的完全处置权。该房屋附属设施：_____

_____。

3、甲方承诺：该房屋权属无争议并已征得其他共有人同意甲方以本合同约定条件出售。若发生该房屋权属纠纷或债务纠纷，均由甲方负责并承担相应责任。**若该房屋尚欠契税、因继承、赠与取得而产生的税费、面积补差房款等，则由甲方补交，本合同另有约定的除外。**

4、该房屋是否存在抵押（□是☑否），若存在抵押，抵押权人为_____，抵押金额为_____元。

5、该房屋是否出租（□是□否），若存在出租，甲方保证承租方已放弃优先购买权。

6、为办理交易过户手续之需，甲、乙双方同意于本合同签署后3天内至房屋所在地的不动产登记中心签订示范文本的《重庆市房地产买卖合同》。

第二条：成交价格

甲乙双方商定该房屋成交价格为（含固定装修和附属设施）：人民币（大写）壹佰贰拾万元整，（小写）¥1200000.元整。

第三条：付款方式

本合同签订当日，由乙方向甲方交付购房定金人民币（大写）肆万伍仟元整，（小写）¥45000.元整。

□ **一次性付款**

甲乙双方应于_____年____月____日前将过户所需的各种证件手续准备齐全并在不动产登记中心办理产权过户手续。乙方应在□_____ 前 □在办理过户手续时，一次性付清全额房款，定金自动转为房款的部分。

☑ **银行按揭贷款**

甲乙双方应于银行贷款审批通过后3个工作日内且最晚不迟于2020年8月13日前共同到不动产登记中心办理过户手续，乙方应在□_____ 前 ☑过户当日付清首付款（等于本合同约定价格减去银行实际贷款），定金自动转为首付款的部分。剩余房款由银行放贷当日向甲方支付。若银行审批通过的贷款额度不足乙方申请额度的，则任何不足部分均由乙方于办理过户手续当日直接支付予甲方。以上款项具体金额以贷款银行审批的金额为准。

□ **其他约定（若有尾款、物业保证金等）**

①物业、水电气费由甲方完善，自全套实木家具不能带走。

第四条：相关事宜

1、如该房屋系按揭房或抵押房，经甲乙双方协商选择由：□甲方出资办理解押手续；□乙方出资办理解押手续，该解押款冲抵房款，具体金额以实际票据为准；□甲、乙双方共同出资办理解押手续，甲方出资人民币（大写）_____元整，乙方出资人民币（大写）_____元整，乙方实际出资解押款冲抵购房款。

2、本合同签订之日，甲、乙方须提供相关证件(房屋所有权证、国有土地使用权证、房地产权证或不动产权证书、户口本、身份证、婚姻状况证明等)交由丙方，丙方在甲、乙方提供相关证件齐全后协助办理过户手续。交易不成由丙方将上述证件全部

57660_2024-11-14 16:23:23

57660_2024-11-14 16:23:24

本合同的“易居房友”LOGO标记表示乙方为“易居房友”品牌合作门店，每家易居房友品牌门店均为独立经营的法人，均独立承担相应责任。

退还给甲、乙方。

3、甲方应在收到乙方全部房款3个工作日内或房屋过户完成后3日内，腾空该房屋，并将该房屋钥匙交于乙方。房屋交付乙方前甲方应结清水、电、物业费等相关费用。水、电、煤气等由甲方过户给乙方。

4、甲方承诺于___年___月___日前将该房屋已附着的户籍迁出，甲方未按约定期限迁出户籍的，应当自承诺迁出之次日起，按日向乙方支付已付房价款万分之___的违约金。

第五条：税费缴纳及居间服务费支付

1、经甲乙双方协商一致，本次房屋交易过户费用及按揭费用由___方承担；**产权交易过户手续及按揭手续由丙方指定易居房友交易服务中心办理：该房屋交易时所产生的**税费（包括但不限于个人所得税、增值税及附加、土地收益金、契税、印花税、房地产交易手续费、登记费），□各自承担并支付；□由乙方承担并支付。在本合同履行过程中，因国家政策原因发生税费种类及金额变动，甲乙双方须按合同约定自行承担所变动税额。**如果房屋需办理产权□继承、□赠与、□离异变更、□变更、□银行解押手续，相关费用经协商，由___方支付___元给丙方。**

2、**基于丙方已提供咨询、介绍、撮合、实地看房等服务，在签署本合同时，丙方可向甲乙双方收取房屋买卖中介佣金，其中：甲方应支付佣金人民币（大写）___元整，乙方应支付佣金人民币（大写）___元整，产权交易过户手续及按揭手续代办费由___方支付___元给丙方或丙方指定的易居房友交易服务中心。**

3、在房屋交易过程中，丙方协助甲、乙双方办理登记、房款交割、房屋所有权交付等居间工作，保障交易的安全性。如因单方违约导致本合同无法履行，由违约方支付居间服务费的人民币(大写)___元整 甲、乙双方协商解除合同的，由双方平均负担居间服务费的人民币(大写)___元整

第六条：违约责任

1、本合同自签订之日生效，**若甲乙任何一方未在约定期限内办理相关手续或未按照本合同中的约定及时全面履行自己的义务，均视为对守约方违约，则守约方可以解除本合同，并追究违约方责任；违约方承担以下责任：**□违约方需向守约方支付本合同约定的房屋成交价的20%违约金；□若乙方违约，则无权要求甲方返还定金；若甲方违约，则甲方应双倍返还乙方定金。如因国家相关政策调整，不能及时办理相关手续的，由甲乙双方协商解决。丙方有权向违约方收取佣金，如果佣金没有足额支付，丙方则可从违约金或已代收的费用中优先扣除佣金。若任何一方代理人无权签署本合同造成本合同无法继续履行的，由无权代理人承担违约责任。

2、三方约定以现房、现状交易，乙方已实地检查及核实该房屋及相关产权证明，已知悉甲方及丙方所告知及提供的该房屋的相关情况，乙方不得以该房屋存在瑕疵等为由拒绝交易。甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋物业交接期间，房屋各项装饰及配套、附属设施被损坏或被拆除的，甲方应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施的评估值，向乙方支付赔偿金。

3、乙方以贷款方式付款时：贷款过程中，乙方提出终止贷款行为，则乙方须补齐所差房款，继续履行该合同，并承担由此引起的经济损失，已缴纳的按揭手续代办费和居间服务费等不予退还。乙方须保证所提供的各种材料与证明的真实、可靠。如因材料不合格或个人征信不良导致未通过银行审批，乙方承担相应责任及经济损失。乙方须按照约定按时到指定银行办理贷款手续，否则贷款延期责任由乙方承担。

4、甲乙双方应提供真实、有效、合格的过户、贷款、公证、变更等相关材料并及时配合丙方办理相关手续。

5、甲、乙双方利用丙方所提供信息、条件、机会等，私自或者另行通过其它居间方签署《重庆市房地产买卖合同》，甲乙双方应承担违约责任；丙方有权要求甲乙双方支付本合同约定的全部居间服务费。

6、任何一方违反本合同约定致使在签订本合同后该房屋交易不能最终完成，则视为相关责任方违约，违约方应向守约方支付本合同约定的违约金，对守约方造成直接经济损失的应依法赔偿其损失。

第七条：免责条款

如因洪水、地震、火灾和法律、政策变化等不可抗力原因，导致本合同的不能实现的，甲、乙、丙三方互不承担违约责任。

第八条：附则

1、本合同一式三份，经甲、乙、丙三方签字或盖章后即发生法律效力，甲乙丙三方各执一份，每份具有同等法律效力。

2、本合同在履行中若发生争议，甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成，甲乙丙三方同意□提交重庆仲裁委员会仲裁□向房屋所在地人民法院提起诉讼。

第九条：约定其他事宜（如果以上条款与本约定事项发生冲突，则以本条款为准）1.买方如因征信问题，办理贷款不成功，卖方无责任，卖方可退回定金。2.办理过户3个工作日内支付卖方70万元整，5个工作日内付清余款。3.如卖方按揭在5个工作日内放款，卖方帐户当天到帐

甲方（代[illegible]）：[illegible]　乙方（代理人）：[illegible]　丙方（公章）：

签约日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

2020年[illegible]月[illegible]日

第一联：（白）居间方　第二联：（红）卖方　第三联：（蓝）买方

57660_2024-11-14 16:23:24

57660_2024-11-14 16:23:25

账单详情

重钢总医院

-4000.00

当前状态	支付成功
商品	重钢总医院
商户全称	重钢总医院
支付时间	2020-07-24 20:55:07
支付方式	建设银行储蓄卡(5332)
交易单号	420000059320200724622162751l
商户单号	可在支持的商户扫码退款



20200724205502242296378952

在此商户的交易账单

联系商户

57660_2024-11-14 16:23:25

57660_2024-11-14 16:23:25

× 账单详情

扫二维码付款-给美女莫靠近

-8000.00

当前状态	支付成功
收款方备注	二维码收款
支付方式	建设银行储蓄卡(5332)
转账时间	2020-07-24 20:52:07
转账单号	100004990120200724004886009723 42

发起群收款 >

联系收款方 >

对订单有疑惑 >

常见问题 >

57660_2024-11-14 16:23:25

57660_2024-11-14 16:23:25

中国建设银行个人账户支出交易明细

卡号/账号：4367423761862185332　客户名称：林源　币别：人民币元　钞汇标志：钞　起始日期：2019年07月24日　截止日期：2020年07月24日

	摘要	交易日期	交易金额	账户余额	交易地点/附言	对方账号与户名
864	ATM取款	20200721	-5,000.00	46,595.04	重庆分行现金中心	
865	消费	20200722	-16.18	61,563.87	支付宝-上海拉扎斯信息科技有限公司	105331000000875支付宝-上海拉扎斯信息科技有限公司
866	跨行转出	20200722	-18,000.00	43,563.87	跨行转出	6214850233493912张馨予
867	消费	20200724	-10.75	43,553.12	支付宝-株洲巧利纺织品有限公司	105331000000875支付宝-株洲巧利纺织品有限公司
868	消费	20200724	-20.00	43,533.12	支付宝-汪升	105331000000875支付宝-汪升
869	消费	20200724	-8,000.00	35,533.12	财付通-微信转账	105584000000016财付通-微信转账
870	消费	20200724	-4,000.00	31,533.12	财付通-重钢总医院	105584000000016财付通-重钢总医院

打印时间：2020年10月26日 14:17:06　打印机构：建行重庆大渡口巴国城支行[500100745]

57660_2024-11-14 16:23:25

客 户 须 知

1.此账单为中国建设银行提供的单位客户专用账单，由客户通过建行网点柜台或对公自助设备打印，手写或自行打印的无效。

2.此账单套印“中国建设银行电子回单专用章”，除明细账单外均印有二维码，可通过建行对公自助设备扫描二维码校验真伪。

3.此账单以客户在中国建设银行的实际交易为依据，用于客户记账和银企间账务核对。

4.如客户账单遗失可进行补制，补制的账单印有补打次数，请勿重复记账。

5.服务收费标准参照中国建设银行对外公告的服务价格表。

6.如有疑问，可咨询当地建设银行或拨打中国建设银行客户咨询服务热线95533。

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-11-14
57660_2024-11-14 16:23:26
021

57660_2024-11-14 16:23:26

转给徐歆

-￥45,000.00

收款账户	6228 4804 7898 4008 878
收款银行	中国农业银行
付款账户	6214********3912
转账附言	转账
转账渠道	手机银行
转账方式	电子银行转账

转账完成
2020-07-13 01:34:12

进度查询

通知收款人

查看和TA的转账记录

再转一笔

说明：
1、您可选择一卡通、交易时间，查询该卡在指定交易时间段内的自助转账记录。

57660_2024-11-14 16:23:26